黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会公告第32号

《黑龙江省消防条例》已由黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议于2010年8月13日通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。2000年6月6日黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2005年6月24日黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正的《黑龙江省消防条例》同时废止。

黑龙江省人民代表大会常务委员会

2010年8月13日

黑龙江省消防条例

（2010年8月13日黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》等有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 凡在本省行政区域内的单位和个人均应当遵守本条例。

第三条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第四条 各级人民政府负责本行政区域内的消防工作，应当建立消防工作联席会议制度，将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，将消防事业经费纳入本级财政预算，保障消防工作与经济社会发展相适应。

第五条 县级以上人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构（以下简称公安机关消防机构）负责实施。

农垦、森工主管部门负责垦区、林区内的消防工作，铁路、航运、民航主管部门负责铁路、航运、航空运输工具和与其运营直接有关设施、单位的消防工作，业务上接受省公安机关消防机构的监督和指导。

县级以上人民政府其他有关部门应当在各自的职责范围内做好消防工作。

公安派出所负责日常的消防监督检查、消防宣传教育以及省公安机关授权范围内的火灾事故调查和消防行政处罚。

第六条 任何单位和个人都有举报、控告消防安全违法行为的权利和维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

第七条 各级人民政府应当鼓励、支持社会力量开展消防宣传、火灾预防、消防安全救助

等消防志愿服务活动；鼓励单位和个人对公共消防事业进行捐赠。

对在火灾预防、火灾扑救和应急救援中作出重大贡献或者对举报消防安全违法行为有功的单位和个人给予表彰奖励。

第二章　消防职责

第八条　各级人民政府应当逐级落实消防安全责任制，确定消防工作责任目标，并对完成情况进行考评。下列消防工作职责落实情况应当纳入政府目标责任考核内容：

（一）消防工作纳入国民经济和社会发展计划情况；

（二）城乡消防规划编制和审批情况；

（三）公共消防设施、消防组织建设情况；

（四）消防和应急救援经费保障情况；

（五）重大火灾隐患督促整改情况；

（六）消防安全宣传教育培训情况；

（七）法律、法规、规章规定的其他消防工作落实情况。

各级人民政府主要负责人对消防工作负全面责任，分管负责人对分管领域的消防工作负领导责任。

第九条　县级以上人民政府有关部门应当按照职责分工，履行下列消防工作职责：

（一）城乡规划主管部门应当会同公安机关消防机构组织编制城乡消防规划，使消防规划与城乡建设规划及其他专业规划相衔接；

（二）发展和改革部门应当将公共消防基础设施建设列入本级地方固定资产投资计划；

（三）财政部门应当为消防工作提供资金保障；

（四）住房和城乡建设部门应当将公共消防设施纳入年度城乡基础设施建设和改造计划，并负责组织实施；

（五）市政工程主管部门负责城镇消防车通道的建设和维护；

（六）市政供水主管部门负责消防水鹤等消防供水设施建设和维护；

（七）产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构按照各自职责负责对消防产品质量的监督检查；

（八）教育、人力资源和社会保障部门应当将消防知识纳入教育、教学、培训内容，组织、指导、监督学校、职业培训机构做好消防知识的教育、教学和培训；

（九）新闻媒体应当加强对全社会消防知识的普及宣传教育；

（十）气象部门应当及时向当地人民政府、公安机关消防机构以及新闻媒体提供火险气象信息。

第十条　公安机关消防机构应当履行下列职责：

（一）贯彻执行消防法律、法规、规章和消防技术标准；

（二）依法实施消防行政许可、行政处罚和行政强制措施，开展消防监督检查，受理和处理群众举报、投诉；

（三）对专职消防队和志愿消防队等消防组织进行业务指导；

（四）承担火灾扑救、应急救援工作，并调查火灾事故原因，统计火灾损失；

（五）加强对消防工作的科学研究，推广使用先进的消防和应急救援技术、设备；

（六）对投入使用的消防设施、消防产品和人员密集场所使用的室内装修材料实施监督管理；

（七）开展消防法律、法规的宣传，督促、指导有关单位做好消防宣传教育培训工作；

（八）法律、法规、规章规定的其他职责。

第十一条　省消防协会应当对消防技术服务进行行业自律管理。

第十二条　单位应当履行下列消防安全职责：

（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录或者报告应当完整准确、存档备查；

（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

（五）组织防火检查，落实值班值宿、巡逻

检查等防火措施，及时消除火灾隐患；

（六）建立健全消防安全管理组织，组织进行有针对性的消防演练，开展群众性自防自救工作；

（七）对本单位人员开展消防宣传教育，组织消防从业人员参加消防安全培训；

（八）法律、法规、规章规定的其他消防安全职责。

单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。

第十三条 县级以上人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位。

消防安全重点单位除应当履行本条例第十二条规定的职责外，还应当实行消防安全标准化管理，履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）制定重点防火期、重大节假日、重大活动消防安全工作方案；

（三）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（四）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（五）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

第十四条 所有权人出租的建筑物、场所应当符合消防安全要求。所有权人和使用人应当约定消防安全责任，并按照约定对配置的消防设施、器材进行日常维护和管理，不得擅自改变建筑物、场所的使用性质、防火防烟分区和建筑消防设施。

有两个以上所有权人的建筑物，专有部分的消防安全由各所有权人分别负责；共用部分的消防安全由全体所有权人共同负责。全体所有权人应当成立组织、确定专人或者委托物业服务企业，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行维护管理，开展消防宣传教育和防火巡查，及时消除火灾隐患。

第十五条 村民委员会、社区居民委员会应当确定消防安全管理人，建立健全消防安全制度，建立消防组织，制定并落实防火安全公约，开展消防宣传，进行防火安全检查。

第十六条 公民应当遵守消防法律、法规，学习消防常识及逃生技能，安全用火、用电、用气，增强自防、自救和互救能力。

第三章 火灾预防

第十七条 各级人民政府组织编制城乡消防规划应当遵循有关法律、法规、国家标准，与城乡经济建设和社会发展相适应，并纳入城乡规划。组织审查城乡规划时，应当有公安机关消防机构参加，对缺少消防规划或者消防规划内容不全、不合理的城乡规划，不得批准。

城乡规划确定的公共消防设施建设用地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。

第十八条 各级人民政府应当将公共消防设施纳入市政设施基本建设计划，组织有关部门依照消防规划和技术标准建设和配置消防站、消防车通道、消防通信设施、消防水鹤、消火栓等，并对其进行维护。

公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，公安机关应当书面报告本级人民政府。接到报告的人民政府应当及时核实情况，组织有关部门增建、改建、配置或者进行技术改造。

新建的公共消防设施应当与基础设施建设统一规划，同步实施。

第十九条 消防队（站）和消防装备等公共消防设施基本建设所需经费，应当由地方财政拨款，财政拨款不足可以向新建、扩建、改建的工程项目建设单位征收。公共消防设施建设费的征收按照省人民政府核定的范围和标准执行，应当实行收支两条线管理，专款专用。

第二十条 按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计，但不需要取得施工许可，且不需要进行消防设计审核、消防验收的建设工程，建设单位应当在开工前将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

经公安机关消防机构审核合格或者已经依法备案的建设工程消防设计需要修改的，建设单位应当向公安机关消防机构重新申请消防设计审核或者重新备案。

建设单位不得将依法应当进行消防设计审核、消防验收的工程项目分解备案。

第二十一条 涉及城乡建设规划的铁路、

航运、民航、农垦、森工新建、扩建、改建工程建设项目的消防设计审核、消防验收、备案和抽查，由当地公安机关消防机构负责。

第二十二条 建设工程消防设计、施工、工程监理等单位，应当具有住房和城乡建设部门颁发的资质证书。

建设工程的消防设计、施工应当符合国家工程建设消防技术标准。设计单位对建设工程消防设计质量负责，施工单位对消防工程施工质量、施工现场消防安全负责，工程监理单位对消防工程施工质量承担监理责任。

第二十三条 建设单位应当使用符合国家标准或者行业标准的消防产品，不得要求设计、施工、工程监理等单位和人员违反消防法律、法规和国家工程建设技术标准，降低建设工程消防设计标准和施工质量。

第二十四条 建筑物外墙保温及装修、装饰材料的防火性能应当符合国家有关规定。

人员密集场所应当使用符合消防技术标准并经法定检验机构检测合格的装修、装饰材料。

高层建筑的施工现场应当预设与建成高度相适应、能够保障灭火救援需要的临时消防供水管路。

第二十五条 禁止安装或者使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品。

第二十六条 生产使用新材料、新工艺、新设备的单位，应当根据材料、工艺、设备特点，制定消防安全管理制度和安全操作规程，落实消防安全措施。

第二十七条 学校、幼儿园、托儿所、养老院、福利院、医院等场所应当执行国家消防技术标准和有关管理规定，落实消防安全管理制度，开展防火知识、防火避险逃生教育，制定火灾应急疏散预案，每半年至少组织一次演练。

上述场所用于住宿的房间禁止使用明火，使用电热器具应当严格监管。

第二十八条 木材加工和储存单位的厂区应当采取下列防火措施：

（一）禁止吸烟、动火；

（二）敷设电力电缆线路应当符合有关消防技术标准要求；

（三）使用电力设备作业后，及时切断电源；

（四）进入厂区内的机动车辆配置阻火器；

（五）设置环型消防车通道、消防水源和消防器材等设施。

第二十九条 公共娱乐场所应当执行国家有关消防规定。毗邻其他建筑或者附设在其他建筑内时，应当设置防火分隔。商服用房应当与建筑主体形成防火分隔。

林区与居（村）民区之间应当按照有关规定设置防火隔离带。

第三十条 城镇易燃建筑密集区、库区、堆栈、易燃易爆危险品场所和其他单位的防火重点部位，应当设置消防安全标志。

公众聚集场所、公共交通工具、高层建筑、地下建筑应当保证逃生通道畅通，并配备必要的逃生器材。

有雷击、静电火灾危险性的场所，应当按照规定设置防雷、防静电设施，并每年至少进行一次全面技术检测。

第三十一条 设置火灾自动报警系统的人员密集场所和易燃易爆危险场所，应当按照国家有关技术标准和管理规定与城市消防远程监控系统的监控中心联网。

第三十二条 易燃易爆危险品应当附有燃点、闪点、爆炸极限等数据的说明书，并且注明防火、防爆注意事项，包装上应当贴附危险品标志。

运输易燃易爆危险品的车辆应当每年进行一次消防安全性能检测。

仓库、堆栈、货场储存可燃易燃物资应当按照国家有关消防规定，保证防火距离，不得超储。

第三十三条 禁止下列行为：

（一）文物保护单位内堆放可燃物，存放和使用易燃易爆危险品；

（二）高层建筑、地下建筑内生产、储存和销售易燃易爆危险品；

（三）储存可燃易燃物资的仓库内使用电热器具、家用电器和具有火灾危险性的移动式照明灯具；

（四）公共娱乐场所内设置员工集体宿舍，易燃易爆危险品仓库内设置办公室、休息室；

（五）餐饮服务场所餐厅内存放、使用充装易燃液体、气体的钢瓶；

（六）商品批发、零售营业场所内使用电炉、电褥等电热器具，非营业期间未关闭和熄灭

不必要的电源、火源；

（七）在人员密集场所营业、使用期间进行电焊、气焊、气割等具有火灾危险性的施工、维修作业；

（八）林区与居（村）民区防火隔离带内堆放可燃物，居（村）民区内和架空电力线路保护区范围内设立场院，堆放柴草等可燃物；

（九）在禁放地点燃放烟花爆竹；

（十）商品批发、零售营业场所内吸烟；

（十一）违反规定接拉电线、加大负荷或者改变保险装置；

（十二）楼梯间、公共通道内动火或者存放物品；

（十三）棚厦内动火、存放易燃易爆危险品；

（十四）倾倒液化石油气残液和未熄灭的炉灰；

（十五）值班值宿人员脱岗、漏岗。

第三十四条 高火险等级以上天气，禁止下列行为：

（一）以柴草、木柴、木炭、煤炭等为燃料的生活用火和餐饮服务业的经营用火；

（二）室外吸烟、烧荒、烧垃圾；

（三）室外电焊、气焊等明火作业和能散发火花的生产作业；

（四）其他可能引发火灾的行为。

第三十五条 消防技术服务机构及其执业人员应当如实出具消防技术服务文件，对服务质量负责。

第三十六条 乡镇、村屯应当落实消防安全布局的要求，保障消防车通道畅通，设置消防加水点。

乡镇人民政府和村民委员会应当加强农村场院及粮库等储粮场所的火源和电源管理，落实防火措施和责任。柴草垛应当合理堆放在村屯外。

第三十七条 单位应当组织下列人员参加消防安全专业培训：

（一）单位的消防安全责任人、消防安全管理人员和从事消防工作的专（兼）职人员；

（二）公共场所个体业主；

（三）建设工程和建筑内部装饰、装修的消防设计、消防施工、工程监理人员；

（四）建筑消防设施的安装、调试人员和自动消防系统的操作人员；

（五）消防技术服务机构负责人和执业人员；

（六）电焊、气焊操作人员；

（七）易燃易爆危险品的生产、经营、运输、保管、装卸人员；。

（八）其他根据需要应参训的人员。

实行消防行业特有工种职业资格制度的人员，应当经职业技能鉴定，取得职业资格证书，方可上岗。

第三十八条 各级人民政府对本辖区存在的重大火灾隐患，应当列入本级人民政府挂牌督办事项，组织或者责成有关部门、单位采取措施予以整改。必要时，县级以上人民政府应当依法对存在重大火灾隐患的单位作出停产停业决定，并组织公安、工商、住房和城乡建设、安全生产监督等有关部门实施。

第四章 消防组织

第三十九条 县级以上人民政府应当按照国家规定和消防规划建立公安消防队、政府专职消防队，监督有关单位建立单位专职消防队。

第四十条 在县（市）人民政府所在地镇以外，距离公安消防队较远的乡镇人民政府应当按国家有关规定建立政府专职消防队，承担本行政区域的火灾扑救和应急救援工作。

其他乡镇应当建立志愿消防队或者根据需要建立政府专职消防队。

单位以及村民委员会、社区居民委员会根据需要，建立志愿消防队。

第四十一条 专职消防队的建设参照国家《城市消防站建设标准》中普通消防站建设标准执行，乡镇、村屯志愿消防队配备必要的消防设施、装备，具体标准由省公安机关制定。

第四十二条 专职消防队应当接受公安机关消防机构的指导、调度和指挥，独立或者协同公安消防队扑救火灾或者参加应急救援工作。

志愿消防队应当定期进行消防技能训练，能够扑救初期火灾，及时疏散火灾现场人员、抢救物资。

第四十三条 组建专职消防队、志愿消防队的政府、单位、组织，应当提供消防装备、设施、业务训练以及相关经费等保障。

第四十四条 专职消防队和志愿消防队设有灭火固定装置的消防车在执行火灾扑救或者应急救援任务时，免缴车辆通行费。

第四十五条 公安机关消防机构经本级人民政府批准，可以招用合同制消防员和消防协管员。合同制消防员参与火灾扑救及其他灾害事故的应急救援工作，消防协管员协助公安机关消防机构进行日常消防工作。

第四十六条 专职消防队的队员依法享受社会保险和福利待遇，对因参加执勤训练、扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

第五章 火灾扑救和调查

第四十七条 县级以上人民政府应当建立健全火灾联合扑救机制，制定大型火灾联合灭火预案，明确相关部门和单位的职责，每年至少组织一次公安消防队与社会应急救援成员单位参加的联合灭火演练。

第四十八条 有关部门和单位应当根据火灾扑救需要，采取下列措施：

（一）公安机关应当设立警戒区域，实行局部交通管制，维持现场秩序；

（二）环保部门应当到场监测，提出环境保护应急措施；

（三）医疗救护单位应当迅速到场实施救助；

（四）供水、供电单位应当保障火灾扑救供水、用电；

（五）燃气、供电单位应当及时切断起火建筑的气源、电源；

（六）通信单位应当保障通信联络畅通；

（七）交通运输单位应当优先保障消防人员、车辆、装备、物资的运输。

第四十九条 规划、住房和城乡建设、交通运输、气象、地震、测绘、环保、通信等部门和供水、供电、燃气等单位，应当根据公安机关消防机构执行火灾扑救或者应急救援任务的需要，及时、无偿向公安机关消防机构提供相关信息资料。

第五十条 发生火灾的单位应当立即报警，积极实施自救，控制初期火灾，疏散人员，抢救物资。

未经公安机关消防机构同意，任何单位和个人不得清理、变动火灾现场。

第五十一条 公安机关消防机构应当根据火灾调查工作的需要委托依法设立的鉴定机构进行技术鉴定，可以根据需要委托依法设立的价格鉴证机构对火灾直接财产损失进行鉴定。

第五十二条 公安机关消防机构在火灾事故调查时，发现依法由其他部门管辖的事项，应当及时移送。

第五十三条 当事人对火灾事故认定有异议的，可以自接到火灾事故认定书之日起十五日内，向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请。复核机构应当自受理复核申请之日起三十日内，作出复核结论。

第六章 应急救援

第五十四条 县级以上人民政府应当以公安消防队及其他专业应急救援队伍为依托，建立综合性应急救援队伍。

第五十五条 县级以上人民政府应当建立健全应急救援机制，组织制定各类灾害应急救援预案，每年至少组织一次联合应急救援演练。

第五十六条 应急救援队伍应当根据应急救援队伍装备配备标准和应急救援需要，配备专业装备，储备必要物资，及时补充和更新，组织队员开展专业训练、专业培训和演练。

第五十七条 公安消防队应当承担以抢救人员生命为主的危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件的应急救援工作。

公安消防队应当参与配合处置水旱灾害、气象灾害、地质灾害、森林和草原火灾等自然灾害，矿山、水上事故，重大环境污染、核与辐射事故和突发公共卫生事件。

第五十八条 发生灾害事故时，县级以上人民政府应当根据灾害等级迅速启动应急救援预案，统一组织指挥应急救援工作，可以根据灾害等级和特性，授权专业部门实施指挥。

各类应急救援队伍应当履行政府应急救援预案规定的职责，共同承担应急救援工作。

第七章　法律责任

第五十九条　行政机关不履行本条例规定的消防职责和义务的，公安机关消防机构可以提请人民政府责令履行，并由有关单位或者主管部门对主要负责人或者直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第六十条　违反本条例第十二条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对单位处二千元以上二万元以下罚款。

第六十一条　消防安全重点单位违反本条例第十三条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对单位处五千元以上五万元以下罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告。

第六十二条　违反本条例第十四条规定，擅自改变建筑物、场所的使用性质、防火防烟分区或者建筑消防设施的，责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上二万元以下罚款。

第六十三条　违反本条例第二十条第二款、第三款规定的，责令限期改正或者停止施工、停止使用，对未按照规定备案的，并处五千元以下罚款；对未按照规定申报消防设计审核、消防验收的，并处一万元以上十万元以下罚款。

第六十四条　违反本条例第二十四条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。

第六十五条　违反本条例第二十五条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

第六十六条　违反本条例第二十七条第一款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对单位处一千元以上五千元以下罚款，对有关责任人员处警告或者五十元以上五百元以下罚款。

违反本条例第二十七条第二款规定的，责令改正，处二千元以上一万元以下罚款。

第六十七条　违反本条例第二十八条、第二十九条第一款、第二款规定的，责令改正，对单位处五千元以上五万元以下罚款，对有关责任人员处警告或者五十元以上五百元以下罚款；情节严重的，责令停产停业。

第六十八条　违反本条例第三十条规定的，责令限期改正；逾期不改正的，处二千元以上一万元以下罚款；违反本条例第三十条第三款规定，情节严重的，责令停产停业。

第六十九条　违反本条例第三十二条第二款、第三款规定的，责令改正，处二千元以上一万元以下罚款。

第七十条　违反本条例第三十三条第一项至第三项规定的，责令改正，处二千元以上二万元以下罚款。

违反本条例第三十三条第四项至第七项规定的，责令改正，处一千元以上一万元以下罚款。

违反本条例第三十三条第八项至第十五项规定的，责令改正，处一百元以上五百元以下罚款。

第七十一条　违反本条例第三十四条规定的，责令改正，对单位处二千元以上二万元以下罚款，对有关责任人员处警告或者五十元以上五百元以下罚款。

第七十二条　违反本条例第三十七条规定，未参加消防安全培训的，责令其参加培训；拒不参加的，对单位处五百元以上二千元以下罚款。

第七十三条　个人有下列行为之一的，处警告或者五十元以上五百元以下罚款：

（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效；

（二）在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援障碍物。

有前款第二项行为，经责令改正拒不改正的，强制拆除，所需费用由违法行为人承担。

第七十四条　单位有消防安全违法行为，造成火灾事故的，依法从重处罚。

第七十五条　公安机关消防机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，有下列行为之一的，依法给予行政处分：

（一）对不符合消防安全要求的消防设计文件、建设工程、场所准予审核合格、消防验收合格、消防安全检查合格的；

（二）无故拖延消防设计审核、消防验收、消防安全检查，不在法定期限内履行职责的；

（三）发现火灾隐患不及时通知有关单位或者个人整改的；

（四）利用职务为用户、建设单位指定或者变相指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位的；

（五）将消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施用于与消防和应急救援无关的事项的；

（六）对危害消防安全的投诉和举报未及时处理，造成严重后果的；

（七）在消防监督检查、建设工程审核验收、火灾事故调查、消防产品监督中为本人或者他人谋取不正当利益的；

（八）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。

公安派出所的工作人员有前款第三项至第八项行为的，依法给予行政处分。

第八章　附　则

第七十六条　本条例所称单位包括机关、团体、企业、事业等单位和具有一定规模的个体工商户。具有一定规模的个体工商户的标准由省公安机关制定。

高火险等级是指《城市火险气象等级》规定的四级火险等级。

第七十七条　本条例自2010年10月1日起施行。2000年6月6日黑龙江省第九届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过，2005年6月24日黑龙江省第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正的《黑龙江省消防条例》同时废止。

关于《黑龙江省消防条例（草案）》的说明

——2010年6月8日在黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会第十七次会议上

省公安厅副厅长　王大伟

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省人民政府的委托，现就《黑龙江省消防条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》）作如下说明：

一、重新制定本条例的必要性

消防工作关系到人民群众的生命财产安全以及经济发展和社会稳定大局。我省消防任务繁重，油田、化工、森林等火灾高发领域占比重较大。我省分别于1994年、2000年、2005年制定修订了《黑龙江省消防条例》（以下简称《条例》）。重新制定《条例》主要有以下几点考虑：

一是贯彻实施国家2009年颁布实施的新消防法的需要。新消防法与原消防法相比，内容有了较大调整和补充。比如：消防原则把原来的“坚持专门机关与群众相结合”调整为“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”，按照这个原则，整个立法的内容都相应做了重大调整；拓展了公安消防机构的工作职责，赋予了消防机构承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作法定职责；健全了消防执法监督工作，加大了对消防部门依法履行职责的监督，等等。

二是切实解决我省消防工作存在问题的需要。我省消防工作虽然取得很大成就，但也存在亟待解决的问题。公共消防基础设施、消防装备的历史欠账较多，与国家颁布的《城市消防站建设标准》和《黑龙江省消防事业“十一五”发展规划》要求还有较大差距；对违反消防